



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 15

Dependência: 70º D.P. VILA EMA

Boletim No.: 4777/2016

INICIADO: 20/12/2016 08:54hs e EMITIDO: 20/12/2016

JLLPTPCB

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Qq. objeto destinado a fabr., prep., prod. ou transformação de drogas (Art.34)

Consumado

Espécie: Localização e/ou Devolução

Natureza: Localização/Apreensão de objeto

Consumado

Local: RUA PLANALTO DOS ALCANTILADOS, 676 - SAPOEMBA

CEP: 03981-110 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 70 D.P. - VILA EMA

Ocorrência: 20/12/2016 às 04:30 horas

Comunicação: 20/12/2016 às 08:51 horas

Elaboração: 20/12/2016 às 08:54 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- RONALDO DO NASCIMENTO - Presente ao plantão - RG: 41943358-SP

emitido em 01/07/2015 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: JOSE PEDRO DO NASCIMENTO - Mãe: MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO

Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 24/09/1981 35 anos - Estado civil: Solteiro

Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA PLANALTO DOS ALCANTILADOS, 120

A - PQ STA MADALENA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2143-5632

(Residencial)

Testemunha:

- JANDERKSON CAMPOS MAMEDIO - Presente ao plantão - RG: 47348549-SP

emitido em 23/02/2007 - Exibiu o RG original: Sim

70º D.P. VILA EMA

Endereço da delegacia: R OTAVIO ALVES DUNDAS, 390 - VILA EMA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2702-0454

2017 às 13:48.
2520-71.2016.8.26.0635
por DULCE VASCONSELOS BONFIM
stadigital/pg/abrirConferencia

Este documento é cópia do
Para conferir o original



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 70º D.P. VILA EMA
Boletim No.: 4777/2016

INICIADO: 20/12/2016 08:54hs e EMITIDO: 20/12/2016 13:03hs
JLLPTPCBDJEEJN

Folha : 2

Outros documentos: SD PM RE Nº 149204-7 - Pai: KENNEDY KINGSTON MAMEDIO
Mãe: DOROTY DE CAMPOS MAMEDIO - Natural de: SANTO ANDRE - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 31/03/1991
25 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 37403236807
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros
Endereço Residencial: RUA FLORENCIO SANCHES, 185 - JD GUAIRACA - S. PAULO
SP - Telefones: (11)2704-5147 (Residencial)

Condutor:

- ORAHI DAMIAO MARTINS MANUEL E DUARTE CASADEI - Presente ao plantão
RG: 33186255-SP - emitido em 10/08/2009 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: BENEDITO ATTILIO CASADEI - Mãe: NEUSA MANUEL CASADEI
Natural de: S. PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 21/05/1982 34 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
CPF: 90699718104 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros
Endereço Residencial: RUA FLORENCIO SANCHES, 185 - JD GUAIRACA - S. PAULO
SP - Telefones: (11)2704-5147 (Residencial)

Veículos:

- Placa: DGN7922 - Cidade: ITANHAEM - UF: SP - Chassis: 9BWAA01J634060750
RENAVAM: 806402407 - Marca/Modelo: VW/GOLF - Tipo: AUTOMOVEL
Ano fabricação: 2003 - Ano modelo: 2003 - Cor: Preta
Combustível: Gasolina
Proprietário: BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
Ocorrência: Apreendido - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
Pessoa relacionada: RONALDO DO NASCIMENTO

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Mochila - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Observações:
MOCHILA COM RESÍDUOS SUBSTÂNCIA BRANCA APARENTA SER COCAÍNA, LACRE Nº
0000523. - Pessoa relacionada: RONALDO DO NASCIMENTO
- Tipo: Material de transporte e acondicionam. - Subtipo: Saco - Qtde: 500
Unidade.: Unidade - Observações: 500 SAQUINHOS PLÁSTICOS
Pessoa relacionada: RONALDO DO NASCIMENTO
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 3100 - Unidade.: Unidade
Marca: EPPENDORF
Observações:
3100 INVÓLUCROS DE PLÁSTICO DO TIPO EPPENDORF, APARENTA ACONDICIONAR DROGAS

70º D.P. VILA EMA

Endereço da delegacia : R OTAVIO ALVES DUNDAS, 390 - VILA EMA-S. PAULO-SP

Telefone: (11)2702-0454



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 17

Dependência: 70º D.P. VILA EMA
Boletim No.: 4777/2016

INICIADO: 20/12/2016 08:54hs e EMITIDO: 20/12/2016

JLLPTPCB

Pessoa relacionada: RONALDO DO NASCIMENTO

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Papel - diversos - Qtde: 26
Unidade.: Unidade

Observações:

26 FOLHAS DIVERSAS APARENTANDO SER CONTABILIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS

Pessoa relacionada: RONALDO DO NASCIMENTO

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 308 - Unidade.: Valor
Observações: R\$ 308,00 (TREZENTOS E OITO REAIS).

Pessoa relacionada: RONALDO DO NASCIMENTO

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 15
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 1 - Involucro: OUTROS

Observações:

15 GRAMAS (PESO BRUTO) DE SUBSTÂNCIA BRANCA APARENTE COCAÍNA, LACRE Nº 0000997.

Histórico:

Presente o policial militar condutor noticiando à Autoridade Policial que, nesta data, por volta das 04hs30min, efetuava patrulhamento ostensivo pela área circunscricional desta Delegacia de Polícia, precisamente pela Rua Planalto dos Acantilados, nº 676 Pq. Santa Madalena / SP, instante em que visualizou um veículo VW Golf, placas DGN-7922, com um ocupante, transitando pela via em atitude suspeita. Com isso resolveu efetuar abordagem.

O veículo era conduzido pela pessoa de Ronaldo do Nascimento RG nº 41.943.358-2. Em revista pessoal ao mesmo encontrou somente sua cédula de identidade. A seguir passou a vistoria o interior do veículo. No banco traseiro do automóvel, avistou uma mochila na cor preta e, ao abri-la, constatou a existência de 3.100 (três mil e cem) pinos plásticos ("eppendorf") novos e vazios; 500 (quinhentos) invólucros plásticos também novos; e um invólucro contendo pequena quantidade de cocaína. Também verificou no fundo da mochila farelos de pó branco, ou seja, cocaína.

Dando continuidade as diligências, perguntou ao suspeito para onde ele estava indo, tendo como resposta sua casa, diga-se de passagem, na mesma rua da abordagem. Foram para a residência dele, esta localizada à Rua Planalto dos Acantilados, nº 120 A, onde também efetuaram buscas. Já na casa do investigado precisamente no quarto de Ronaldo, e dentro da gaveta do criado mudo, logrou

70º D.P. VILA EMA

Endereço da delegacia : R OTAVIO ALVES DUNDAS, 390 - VILA EMA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2702-0454

Em 16/01/2017 às 13:48.
Assinado digitalmente por DULCE VASCONCELOS
Assinatura: 0012520-71.2016.8.26.0000
Para conferir este documento acesse: <https://www.psp.sp.gov.br/pastadigital/pg/abrir>



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 70º D.P. VILA EMA
Boletim No.: 4777/2016

INICIADO: 20/12/2016 08:54hs e EMITIDO: 20/12/2016 13:03hs

Folha 1

JLLPTPCBDJEEJN

veículo foram devidamente apreendidos em auto próprio.

Enviadas as mensagens, comunicações e ofícios de praxe. Cautelariamente também foi requisitado exame de corpo de delito ao autuado. Nada mais..

Exames requisitados: IC-IML
Solução: BO PARA FLAGRANTE

EMERSON LEONEL
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

FERNANDO MOYSES ELIAN
DELEGADO DE POLÍCIA

70º D.P. VILA EMA

Endereço da delegacia : R OTAVIO ALVES DUNDAS, 390 - VILA EMA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2702-0454



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0012520-71.2016.8.26.0635 - 2017/000092**
 Classe - Assunto **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RONALDO DO NASCIMENTO**

RONALDO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, “caput” e artigo 34, ambos da Lei nº. 11.343/06, pois, supostamente, no dia 20 de dezembro de 2016, por volta das 04h30min, na Rua Planalto dos Alcantilados, nº 676, Sapopemba, no Município e Comarca de São Paulo, capital, trazia consigo, para fins de tráfico, um invólucro contendo 15 (quinze) gramas de cocaína, bem como uma mochila preta com resíduos de cocaína, com peso aproximado de 0,1 grama, conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 20/22 e Laudo de Constatação Provisória às fls. 23/25, sem autorização legal ou regulamentar para assim agir.

Segundo consta da denúncia, os policiais militares, em patrulhamento ostensivo, no tempo e local dos fatos, abordaram um veículo VW/GOLF, de cor preta e placas DGN-7922, conduzido pelo denunciado em atitude suspeita. Em revista pessoal foi encontrada apenas a cédula de identidade do **Réu**, porém, dentro do veículo foi encontrada uma mochila de cor preta que continha 3.100 (três mil e cem) unidades de tubo plástico conhecido como eppendorf novos e vazios, 500 (quinhentos) sacos plásticos também novos e vazios, um invólucro contendo quinze gramas de cocaína, além de farelos de cocaína espalhados, com peso aproximado de 0,1 grama.

Após, os policiais dirigiram-se à casa do **Réu**, na mesma Rua Planalto dos Alcantilados, nº. 120, Sapopemba, São Paulo/SP, onde também realizaram buscas, oportunidade em que localizaram, no quarto do **Réu**, dentro da gaveta do criado mudo, 26 folhas diversas aparentando ser contabilidade de tráfico de drogas, bem como a quantia de R\$308,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

(trezentos e oito reais) em espécie.

Detalhes fáticos constam na denúncia, à qual me reporto (fls. 2/4), e que foi recebida em 24 de janeiro de 2017 (fls. 113).

O **Réu** foi preso em flagrante (fls. 06) e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 95/96).

O **Réu** foi citado (fls. 154) e foi apresentada defesa preliminar (fls. 155/156). Contudo, o recebimento da denúncia ficou mantido (fls. 174).

Durante a instrução três testemunhas foram ouvidas. Após, interrogou-se o **Réu**.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, sustentou a absolvição do **Réu** por insuficiência de provas e teceu considerações acerca de eventual pena a ser aplicada.

Este o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (fls. 20/22), laudo pericial (fls. 145/147, 161/164 - embalagens, 165/168 - anotações, 169/171 - drogas), os quais foram todos corroborados pela prova testemunhal colhida em Juízo, sempre sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal).

A autoria, também é certa, senão vejamos:

Ohani, policial militar e testemunha, reconheceu o Réu. Após, explicou que estava em patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo do Réu e decidiram realizar a abordagem. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o Réu. No interior do veículo, entretanto, uma mochila foi localizada e entro dela 3100 *eppendorfs* vazios, 500 saquinhos plásticos novos e uma certa quantidade de cocaína foram apreendidos. A bolsa tinha resquícios de cocaína. O depoente afirmou que o Réu confirmou morar perto do local, cerca de 10 ou 20 metros do ponto da abordagem. Na residência, o depoente encontrou R\$ 308,00, 26 folhas com a contabilidade do tráfico, ou seja, notas escritas com dados de venda do mês de dezembro. **O Réu confessou que recolhia o dinheiro da biqueira e entregava ao dono.** Quanto às anotações, aduziu que as folhas mencionavam a quantidade exata de cada droga, separadas por dia e com valores.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

Janderkson, policial militar e testemunha, reconheceu o Réu. Asseverou que em patrulhamento de rotina o Réu foi abordado, visto que seu veículo tinha película protetora escura. O depoente encontrou no interior da mochila, dentro do carro, 3100 *ependorfs*, que são utilizados para a preparação de porções individuais de cocaína e 500 saquinhos vazios, comumente utilizados para embalar maconha. O Réu confirmou morar perto, questionado sobre a residência disse que nada de ilícito seria encontrado. No local, apreenderam 26 folhas com inscrições semelhantes à contabilidade do tráfico, além de R\$ 308,00. Foi a primeira vez que o depoente viu o Réu. O depoente disse que o Réu confessou gerenciar as biqueiras próximas. Perto da residência do Réu há um ponto de venda de drogas. O Réu fez menção de fugir, mas o depoente segurou-o pelo braço, de modo que não foi necessário contê-lo com força física.

Leandro, testemunha, asseverou que não viu a prisão do Réu. Quanto ao dia dos fatos, aduziu que chegou por volta das 04h00min. Avistou várias viaturas, um policial questionou o depoente acerca de passagens anteriores ou tatuagens. Após, o depoente seguiu em direção de casa, passando perto da casa do Réu. O depoente estava de carro. Segundo o depoente, vários moradores deixam os veículos estacionados no local dos fatos, inclusive o Réu. O veículo do Réu estava parado no local com problemas mecânicos. Perto da residência do depoente há um ponto de venda de drogas. O depoente soube da prisão do Réu no dia seguinte, por terceiros.

O **Réu**, em juízo, negou estar na condução do veículo golf. Negou que os objetos descritos na denúncia tenham sido encontrados no interior do veículo. O Réu afirmou que seus pais estavam sentados no sofá, quando o Réu foi acordado por dois policiais. Dentro da casa, os policiais apreenderam o dinheiro e encontraram a chave do veículo. Do lado de fora o Réu viu várias viaturas e acompanhou a revista do veículo. Em seguida, um dos policiais apresentou a bolsa com as embalagens plásticas e os papéis amassados. Assim, o depoente foi algemado. O veículo foi levado pelos policiais, que usaram uma corda para rebocá-lo. O Réu confirmou que estava na rua faz um ano, após cumprir pena por roubo. Quanto à mochila, foi localizada dentro da favela, o depoente não sabe dizer onde. O Réu negou conhecer os policiais antes dos fatos. Negou gerenciar o tráfico de drogas, afirmando não possuir telefones ou valor considerável. O carro, segundo o depoente, estava quebrado há 20 dias.

No que tange aos depoimentos dos policiais, constato que eles têm o mesmo valor probatório de todo indivíduo. Aliás, se o Estado credencia tais pessoas para exercerem função repressiva de crimes, não é lógico negar-lhes crédito após a ocorrência de diligências. Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, bem como o Superior Tribunal de Justiça:

"PROVA - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
 POLICIAIS - VALIDADE. Valor do depoimento testemunhal de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF -1ª Turma - HC n º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada”. (HC 87662/PE, Min. Rel. Carlos Britto, 1ª. Turma, Julgamento 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048) (negrejei).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS.
POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO.

(...)

2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida – 24 (vinte e quatro) invólucros com crack – revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio (...).” (HC 162.131/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 21/06/2010) (destaquei).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO-RECONHECIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório (...).” (HC 136.220/MT, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010) (destaquei).

Os policiais foram uníssonas ao asseverar a abordagem do **Réu** e a forma pela qual localizaram no interior de seu veículo os objetos destinados à produção de drogas para a comercialização.

A quantidade de invólucros plásticos em forma de pinos – 3100 *eppendorfs* – e de saquinhos plásticos transparentes – 500 sacos; denotam que o **Réu** guardava e transportava objetos destinados a preparação de drogas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

Ora, o tipo penal descrito no artigo 34, da Lei nº 11.343/06, tipifica justamente a conduta de quem contribui para a fabricação, preparação ou produção de drogas; ainda que o objeto apreendido não se destine apenas a tal fim.

Assim, o contexto da apreensão permite concluir que os *ependorfs* e os sacos plásticos transportados pelo **Réu**, destinavam-se justamente a separação das drogas em porções individuais comercializáveis, mesmo que tal comercialização não tenha sido verificada.

Vale lembrar que “Ependorfs” são os recipientes individuais, semelhantes à tampa de uma caneta esferográfica, usados para a divisão da cocaína em porções comercializáveis.

Ensina NUCCI que para a caracterização do delito há necessidade de demonstração da destinação dada aos aparelhos ou objetos. No caso, a apreensão de pequena quantidade de cocaína e de anotações, indica o envolvimento do Réu com o tráfico de entorpecentes e justifica a imposição da condenação pelo artigo 34, da Lei nº 11.343/06.

Some-se a isso a negativa genérica oferecida pelo **Réu**, que apenas afirmou que os policiais surgiram com a mochila e os objetos imputando-lhe a propriedade.

Ora, o **Réu** nada explicou sobre a apreensão, nem mesmo apresentou seus pais em Juízo para que corroborassem o seu álibi, qual seja, de que foi detido dentro de casa, enquanto dormia.

Os depoimentos dos policiais, como dito acima, merecem total credibilidade, mormente quando a Defesa nada a apresenta para evidenciar que se cuida de falsa imputação de crime, como no caso.

As anotações apreendidas também evidenciam que o **Réu** estava envolvido com o tráfico de drogas.

Restou, ainda, demonstrada a prática do delito descrito no artigo 33, visto que o **Réu** transportava um invólucro contendo 15 (quinze) gramas de cocaína, bem como uma mochila preta com resíduos de cocaína, com peso aproximado de 0,1 grama.

O envolvimento do **Réu** com a comercialização de drogas decorre não só de tal apreensão, mas também da ausência de explicação para a posse de tais objetos e dos demais encontrados em sua residência.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

No quarto do **Réu** os policiais apreenderam 26 folhas contendo anotações do tráfico, além de numerário. As anotações reforçam a participação do **Réu** no comércio/distribuição de drogas, porquanto são típicas: contém o tipo de droga e valores ou quantidades.

Perfeito, pois, o enquadramento da conduta praticada pelo **Réu** ao tipos penais previstos nos artigos 33 e 34, *caput*, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual **PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.**

Consoante o critério trifásico, em primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59, Código Penal, são desfavoráveis ao **Réu** que foi condenado anteriormente (29ª Vara Criminal da Capital), de modo que a majoração da pena-base é medida de rigor, razão pela qual fixo a pena inicial em **03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 1400 dias-multa (art. 34) e 5 anos, 10 meses e 580 dias-multa (art. 33).**

Na segunda fase de dosimetria da pena, verifico a ausência de circunstâncias atenuantes. Todavia, presente a agravante da reincidência (condenação da 10ª Vara Criminal da Capital). Assim, aumento a pena-base em 1/6, totalizando **04 anos e 01 mês de reclusão e 1630 dias-multa (art. 33) e 06 anos, 09 meses e 20 dias e 670 dias-multa (art. 34).**

Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição da pena, convolo em definitiva a pena acima estipulada.

Quanto à pena de multa, este Juízo adota o critério de aferição em duas fases, a primeira com base nas circunstâncias do artigo 59, do Código Penal. Por conseguinte, verificando que o Réu não possui recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa em um trinta avos do salário mínimo, que deverá ser atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338), sendo certo que a multa consiste em parte da pena imposta ao delito, não guardando vinculação com a condenação ao pagamento da taxa judiciária.

A pena corporal aplicada não permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Os delitos são graves, as ações são distintas e a posse de objetos destinados à preparação de drogas realizada em conjunto com o transporte de entorpecentes são ações autônomas, o que justifica a aplicação do concurso material.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, eis que o Réu é reincidente, permaneceu pouco tempo em liberdade afastado da criminalidade e demonstrou grande envolvimento com o meio infracional, porquanto estava de posse de anotações contendo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: Sp11cr@tjsp.jus.br

dados sobre a venda de drogas do mês de dezembro.

Ante o exposto, **julgo procedente** a ação para condenar **RONALDO DO NASCIMENTO**, qualificado nos autos, como **incurso nas sanções dos artigos 33 e 34, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias, de reclusão, em regime inicial fechado e 2300 dias-multa, no valor unitário acima especificado.**

O Réu foi preso em flagrante delito e persistem os requisitos da custódia cautelar, motivo pelo qual não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Condeno, ainda, o **Réu** ao pagamento da taxa judiciária (100 UFESP's).

Como efeito da condenação, declaro a perda do valor e demais objetos apreendidos.

Transitada em julgado, providencie-se a Z. Serventia o quanto necessário para a efetivação da execução da sanção penal imposta.

Após o trânsito em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

São Paulo, 16 de maio de 2017
 P. R. I. C.

REJANE RODRIGUES LAGE
Juíza de Direito